

Nr. 141 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens. 18. September 1937*R 22/505, Bl. 40–41 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:*

I. Das Gesetz vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 480)² sieht vor, daß Reichsangehörige, die sich im Ausland aufhalten, der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt werden können, wenn sie durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange geschädigt haben; das gleiche gilt für Reichsangehörige, die einer vom Reichsminister des Innern an sie gerichteten Rückkehraufforderung nicht Folge leisten. Bei Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit kann ihr Vermögen als für das Reich verfallen erklärt werden. Bei jeder Aberkennung wird bestimmt, inwieweit sich der Verlust der Staatsangehörigkeit auf den Ehegatten und die Kinder erstreckt.

Es wäre nicht folgerichtig und würde den Belangen der deutschen Volksgemeinschaft widersprechen, wenn diese Personen aus dem Vermögen von deutschen Staatsangehörigen von Todes wegen etwas erwerben könnten. § 1 Abs. 1, 2 des Entwurfs bestimmt daher, daß die ausgebürgerten Personen von jedem Erwerb von Todes wegen gegenüber deutschen Staatsangehörigen ausgeschlossen sind. Sie können demnach gegenüber einem solchen Nachlaß weder gesetzlicher noch testamentarischer Erbe, noch Pflichtteilsberechtigter oder Vermächtnisnehmer sein; auch Schenkungen von Todes wegen zu ihren Gunsten (§ 2301 BGB) sind nicht zulässig.

Um zu verhindern, daß der Ausschluß vom Erwerb von Todes wegen durch Schenkungen unter Lebenden umgangen wird, sieht der Entwurf ferner vor, daß auch solche Schenkungen deutscher Staatsangehöriger an die ausgebürgerten Personen, die nicht unter den Begriff der Schenkungen von Todes wegen fallen, verboten sind³. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden bestraft.

II. Nach § 2333 BGB kann der Erblasser unter gewissen Voraussetzungen einem Abkömmling den Pflichtteil entziehen⁴. Unter den Enterbungsgründen ist bisher nicht der Fall aufgeführt, daß der Abkömmling eine Ehe mit einem Juden eingegangen ist; eine solche Ehe ist, von Ausnahmefällen abgesehen, durch das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 (RGBl. I S. 1146) verboten und unter Strafe gestellt. Nach unserem Rechtsempfinden hat sich aber auch derjenige, der ohne die vorgeschriebene Genehmigung die Ehe mit

¹ KabVorl. des RJuM. Ausfertigung zur Verabschiedung im Umlaufverfahren: R 43 II/1523, Bl. 3–11. Begründung nach Verkündung des Gesetzes veröffentlicht in: DJ 1937, S. 1761. – Vorgeschichte s. ARH III, Nr. 156.

² Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der dt. Staatsangehörigkeit; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 2. Abdruck: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 12; vgl. TUTAS, NS und Exil, S. 138ff.

³ Auf dieser Klausel hatte der StdF bestanden, gegen den Einwand des RJuM, daß die Devisenvorschriften ja bereits eine Verbringung von Vermögenswerten ins Ausland verböten und andererseits die Möglichkeit mangle, das Schenkungsverbot im Ausland durchzusetzen: Die Geltungsdauer der Devisengesetze sei zeitlich begrenzt, außerdem gewährten die verschärften Grenzkontrollen und die intensive steuerl. Vermögenserfassung im Inland hinreichende Möglichkeiten zur Strafverfolgung. Schreiben StdF an RJuM, 6. 4. und 9. 7. 1937; R 22/505, Bl. 24, 31f.; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31082.

⁴ Falls der Abkömmling dem Erblasser oder seinen nächsten Angehörigen nach dem Leben trachtete, ihn vorsätzl. körperlich mißhandelte, sich gegen ihn eines Verbrechens oder schweren vorsätzl. Vergehens schuldig machte, die ihm gesetzl. obliegende Unterhaltspflicht böswillig verletzte, oder „wenn der Abkömmling einen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandel wider den Willen des Erblassers führt“.

einem *Mischling* eingegangen ist, in hohem Grade pflichtwidrig verhalten. § 2 des Entwurfs gewährt daher dem Erblasser die Möglichkeit, einem Abkömmling wegen dieses Verhaltens den Pflichtteil zu entziehen⁵.

III. Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft treten. Aus Gründen der Rechtssicherheit kann es jedoch keine Anwendung auf Erbfälle finden, die sich vor seinem Inkrafttreten ereignet haben⁶.

V[ogels] 3/9

⁵ Auch diese Bestimmung ging auf den StdF zurück (o. Anm. 3): „Ich bin der Meinung, daß ein deutschblütiger Erblasser deutscher Staatsangehörigkeit auch dann einem Abkömmling den Pflichtteil muß entziehen können, wenn der Abkömmling gegen den Willen des Erblassers eine Ehe mit einem jüdischen Mischling ohne die erforderliche Genehmigung eingegangen ist.“ Allerdings hatte der StdF selbst als Stichtag, ab welchem die Eheschließung mit einem Juden oder jüd. Mischling den Erblasser zur Entziehung des Pflichtteils berechtigte, das Inkrafttreten des BlutschutzG (16. 9. 1935) vorgeschlagen, nicht wie im Entwurf des RJuM bereits den Zeitpunkt der Machtergreifung, „da damals weite Teile des deutschen Volkes mit den Rassefragen noch wenig vertraut waren und deshalb demjenigen, der sich mit einem Juden verheiratete, nicht ohne weiteres gemeinschaftswidriges Verhalten vorgeworfen werden konnte“.

⁶ Abänderungswünsche oder Widerspruch gegen die Vorlage gingen von keinem Ressort ein, auch Hitler billigte sie beim Vortrag am 4. 10. 1937; s. Anhang, FV 395*. Am 6. 10. teilte Lammers dem RJuM formell ihre Annahme im Umlaufweg mit, am 5. 11. 1937 vollzog Hitler das *Gesetz über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens* (RGBl. I S. 1161); s. FV 456*. Kommentar durch den Referenten MR Vogels: DJ 1937, S. 1802–1805. Pressemitteilung des RJuM und Wiedergabe von Zeitungsmeldungen in; R 22/505, Bl. 54ff. – Im Zuge der Durchführung wurde auf einer Besprechung im RIM am 21. 12. 1937 die laufende Mitteilung der Ausbürgerungsfälle an die Justizbehörden vereinbart; ebd. Bl. 67ff. Eine Ressortbesprechung im RJuM vom 1. 4. 1938 beschloß die Miteinbeziehung der Ansprüche von Ausgebürgerten auf Leistungen aus inländ. Lebensversicherungsverträgen, und zwar ohne Gesetzesergänzung lediglich im Wege der lauf. Übermittlung der Ausbürgerungslisten an die Versicherungsgesellschaften; ebd. Bl. 101–107. Infolge VO vom 31. 12. 1939 (RGBl. 1940 I S. 35) trat das Gesetz schließlich auch in der Ostmark, im Sudetengau und im Protektorat Böhmen und Mähren in Kraft.

Zitierhinweis

Nr. 141 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens. 18. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d141>